

1502416-91.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Beneditini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... que já tinham informações do tráfico por parte do acusado em dois bairros distintos. Na data dos fatos, receberam denúncia anônima informando que o acusado estava defronte sua residência praticando o tráfico. Diligenciaram até o local informado e o acusado, ao notar a presença da viatura, se levantou e tentou evadir, mas foi abordado. Quando foi algemado, ainda tentou evadir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502416-91.2021.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290897/2021 - DEL.POL.BARRINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEFF GABRIEL DOS SANTOS

PROCESSO DIGITAL

Aos 21 de março de 2022, às 16:45 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: o representante do Ministério Público, Dr. ALISSON DE LIMA MACIEL; o advogado nomeado do réu, Dr. CARLIONETO OLIVEIRA DE SOUSA, OAB/SP nº 271.698; o réu ALEFF GABRIEL DOS SANTOS; e as testemunhas comuns LEONARDO SATURNINO DE SOUZA SILVA e FÁBIO ROBERTO THEODORO. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), estando todos os prédios do fórum fechados, tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas comuns LEONARDO SATURNINO DE SOUZA SILVA e FÁBIO ROBERTO THEODORO, bem como foi interrogado o acusado ALEFF GABRIEL DOS SANTOS. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos

termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pelo Dr. Promotor de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, pena acima do mínimo pela quantidade e natureza da droga, reincidência, afastamento do § 4º, regime fechado e sem substituição. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, e em caso de condenação, pena no mínimo, § 4º, regime aberto e recurso em liberdade. Após, pelo MM. Juiz foi proferida sentença: "VISTOS. ALEFF GABRIEL DOS SANTOS (RG nº 56676312/SP, filho de Marcio Roberto dos Santos e Lidiane Cristina Gonçalves dos Santos) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), porque, no dia 25 de outubro de 2021, às 10h30min, na Rua Toshio Takahashi, nº 274, Vila Recreio, na cidade de Barrinha, nesta Comarca de Sertãozinho, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 77 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Houve apreensão de drogas na posse de uma mulher, denunciada nos autos nº 1502399-55.2021.8.26.0530, a qual afirmou que guardava drogas para uma pessoa de nome Aleff. Recebida a denúncia (fls. 75/76), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 116/117). Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em seguida, foi o réu interrogado. Em alegações orais, pelo Dr. Promotor de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, pena acima do mínimo pela quantidade e natureza da droga, reincidência, afastamento do § 4º, regime fechado e sem substituição. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, e em caso de condenação, pena no mínimo, § 4º, regime aberto e recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07), auto de prisão em flagrante (fls. 01), laudo toxicológico preliminar (fls. 08), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/87) e pelos depoimentos colhidos. A autoria também é certa. Os policiais militares foram ouvidos em juízo e declaram que já tinham informações do tráfico por parte do acusado em dois bairros distintos. Na data dos fatos, receberam denúncia anônima informando que o acusado estava defronte sua residência praticando o tráfico. Diligenciaram até o local informado e o acusado, ao notar a presença da viatura, se levantou e tentou evadir, mas foi abordado. Quando foi algemado, ainda tentou evadir da equipe policial. Encontraram com ele 76 pinos de cocaína em seu bolso e, ao lado de onde estava sentado, uma porção a granel de cocaína dentro de uma sacola. Destacaram que uns três dias antes prenderam uma mulher chamada Priscila, a qual informou que recebia R\$ 300,00 reais do acusado para pagar o aluguel e guardar drogas para ele. Interrogado, o réu negou a prática dos fatos, dizendo que não tem envolvimento com essa droga. Tinha acabado de chegar em casa para almoçar, foi abordado na porta de casa, não tentou evadir, e foi levado para a

delegacia, onde eles apresentaram um saco contendo drogas. Priscila é sua ex-companheira, que, quando ficou sabendo que ele a traiu, tentou prejudica-lo. Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito e na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, a traficância. Vale deixar consignado, de início, que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando a autodefesa. Neste sentido: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP - Apel.185.484-3; d.j. 22.06.95). Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP - Apel. 0082698-64.2010.8.26.0050; d.j. 11/04/13). No caso em questão, os depoimentos dos policiais são unânimes e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco suspeitar de que pretendam acusar o réu falsamente pela prática de crime tão grave. Nada nos autos indica neste sentido, nenhum indício que possa macular esses depoimentos. Com base neles, fica claro que o réu era o responsável por toda a droga apreendida. Foi alvo de denúncia, flagrado defronte sua residência, portava 76 porções e ao seu lado, uma porção maior a granel. Nenhum indicativo de que foi forjado. Pelo contrário. As notícias são de que dias antes outra quantidade significativa de droga, apreendida com sua ex-mulher, já o apontava como responsável. Tal processo, onde ela foi responsabilizada consta indicativo neste sentido. Por tudo isso, fica evidenciado que o réu era o responsável pela droga que estava em sua posse e também por aquela que estava ao seu lado. No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base nos elementos ali indicados, é possível identificar qual condição se encaixa o acusado. Neste contexto, observo que a quantidade e variedade de entorpecente apreendida afasta alegação de mero uso. Usuários não transportam, guardam ou

trazem consigo essa quantidade de entorpecentes, na rua, muito menos em porções individualizadas. Certamente iria entregar a usuários. Como se sabe, os simples usuários carregam pequenas porções, mesmo porque não possuem condições financeiras para aquisição de grandes quantidades e também porque sabem que podem ser confundidos com traficantes, deixando drogas em pequenas porções dentro da própria residência. O réu tinha, ao todo, 77 porções de cocaína, pesando 217g (fls. 07). A natureza altamente nociva da droga também indica o mesmo sentido, assim como a forma de embalo, parte já individualizada e parte ainda não separada. As circunstâncias da prisão são reveladoras. O local foi alvo de denúncia anterior, que inclusive indicava o nome do acusado. Ele já era apontado como o responsável pela apreensão de outra droga apreendida com sua ex-mulher. O réu é reincidente e não comprova exercício de atividade ilícita. Considerando todos esses elementos, convenço-me, indubitavelmente, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que não se trata de simples usuário de entorpecentes, mas sim de traficante, bem como da existência de dolo na conduta. O fato de também usar parte da droga, não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica

absorvido. A condição de usuário não exclui a de traficante. "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra" (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; d.j. 11/04/2013). Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação. Não incide a causa de diminuição do §4º, art. 33, tendo em vista a reincidência (fls. 67/74). Caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, pela grande quantidade de drogas, natureza altamente nociva, suficiente para o preparo de mais de uma centena de porções individualizadas. Pena base, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes, mas sim a agravante da reincidência (fls. 67/74), majorando a pena em 1/5, restando em 07 (sete) anos de reclusão. No terceiro estágio não há causas de aumento ou diminuição. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 700 (setecentos) dias-multa, unitariamente no mínimo. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, por se tratar de crime equiparado a hediondo, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto nesta lei e na própria lei antitóxicos a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios. De qualquer forma, no caso, a pena supera ao critério objetivo e o réu é reincidente. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ALEFF GABRIEL DOS SANTOS (RG nº 56676312/SP, filho de Marcio Roberto dos Santos e Lidiane Cristina Gonçalves dos Santos) e o CONDENO às penas de 07 (sete) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nego ao réu o apelo em liberdade, pois se trata de crime assemelhado aos hediondos e restam presentes os fundamentos da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta, anotando-se, ainda, que permaneceu preso durante todo o processo, não se justificando a soltura após a condenação, em especial pela reincidência. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, por ausência de prova da origem lícita e por ser oriundo do tráfico, decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em favor da União. Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa e pelo réu foi dito que tinham interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Recebo o recurso. Aguarde-se o oferecimento das razões. Expeça-se guia de execução provisória.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.